

עין משפט
גזר מצוה

נג:

יְשׁוּר ו**יְשׁוּר** פסולִי המוקדשים שנגנחו. פירש רב יהודה גאון דהיינו שור כזור דלג פריק ליה ולפי שאין לו פדיון אעפ"י שדינו להיות נשחט במדינה וגאלל לכהנים במומו כלכי וכאיל דאפילו להאכילו לנכרים מתיר ר' עקיבא בצבורות (דף לב:) מטעם דאיתקש לגבי ואיל אפי' הכי לא חשיב בחייו ממון הדיוט ושור רעהו וכן כל פסולי המוקדשים שלא נפדו אצל במוקדשין שנפדו ליכא לאוקמי דשור רעהו מקורו אע"פ שאסורים בגיזה ועבודה דהא לקמן בשמעתין מחייבין שור הדיוט שהמית שור פסולי המוקדשין וזכור נמי הוה מחייבין אי לאו משום דכתיב והמת יהיה לוי

הא כרבנן הא בר' נתן. וקמ"ל

דאפי' בשני שורים יהיה הדין כמו בשור וזכר אע"ג דבשור וזכר לר' נתן שיך טפי למימר כי ליכא לאשתלומי משור משתלם מזכר מטעם דאמר אגא תוראי צניקן אשכחמיה את קטלמיה ובשור ושור ליכא למימר הכי ולרבנן הא קמ"ל דלא מימא דוקא בשור וזכר אמרינן הכי דכי ליכא לאשתלומי מזכר לא משתלם משור דהיינו משום דזכר עושה עיקר המעשה ואיורו קטל בהצילה לכך לא נטיל חיובו על השור אע"ג דליכא לאשתלומי מיניה אצל בשור ושור שאין צוה עיקר ההיזק יותר מצוה הוה אחינא דאפילו לרבנן כי ליכא לאשתלומי מהאי משתלם מהאי וגראה לר"י דאצי ורבינא ס"ל האי כוליה הויקא עבד והאי כוליה הויקא עבד דאי ס"ל פלגא נוקא עבד למה יאמר רבי נתן דכי ליכא לאשתלומי מהאי משתלם מהאי הא לא שיך הכא טעמא דאגא תוראי ולא קאמר הא והא כרבי נתן הא כמ"ד פלגא נוקא עבד והא כמאן דאמר כולה נוקא עבד משום דגראה לו לגמרא טעם ראשון שאמר רבא עיקר דהא כולה נוקא עבד ולהכי מוקי כוליה כוותיה:

יְשׁוּר ואדם שדחפו אָבּוּר. * לא שדחף אדם בזווה דא"כ בעל הבזר אמאי מחייב דאטו אם ישים אדם טלימו של חצירו בנאש של חצירו וכי יתחייב בעל האש

ואם תאמר אי שלא בזווה אמאי יתחייב בצושט ויש לומר כגון שידע האדם בשעתו נפילת חצירו וחשיב בזווה מידי דהוה אנתהפך דסוף פ"ב (לעיל ד' טו.): **לְעֵנִין** כּוּפֵר וּשְׂרָשִׁים שׁ"ע עבד שור חייב. וא"ת והא שור פטור ממימה כיון שהוא ואדם דחפו דהוי כמו (לעיל י:) הכוזה עשרה בני אדם בעשר מקלות בצבת אחת דברי הכל פטור וכיון דלא מוחייב מימה לא מוחייב כופר דלעיל בפ' ד' וה' (ד' מה. וסס) משמע דרבא ס"ל כרבה דאמר דאי אין השור בסקילה אין הבעלים משלמין כופר דאמר בהדיא דשלא בזווה משלם דמים וגראה דלא איירי כשדחפוהו שניהם צבת אחת אלא כל אחד בפני עצמו: **לְעֵנִין** בָּאִים וישור פסולִי המוקדשין. כשנפדו מיירי דאי לא נפדו אדם ושור נמי פטורין מדכתיב רעהו תימה דבזכר אמאי פטור כיון שנפדו והא הוי המימה שלו למ"ד פודין הקדשים להאכילן לכלבים ואי הוה מיירי בשלא נפדו מיחא שלא

יכולים לפדותו לאחר מיתה דבעינן העמדה והערכה ואפילו למ"ד אין פודין קשה דמוכח בפרק כל שעה (פסחים דף כט:) דהיינו דווקא להאכילן לכלבים אצל להסיקן תחת תבשילו פודין לכ"ע בשמעתתא דאוכל חמץ של הקדש במועד מעל ומסיק רב אשי לכ"ע אין פודין כו' ודכ"ע דבר הגורם לממון לאו כממון דמי ובפלוגתא דר' יוסי הגלילי ורבנן קמפלגי אלמא מדמעל פודין להסיקו תחת תבשילו או לצורך הנאה אחרת וכן פי' שם הקונט' ואין לתמוה מ"ש אכילת כלב משאר הנאות דלמלא כיון דמיעטיה מואכלת ולא לכלבץ לית לן למעוטי אלא כיונא צה אכילה ומיהו אליבא דרב יוסף דמפרש התם לעולם בפודין הקדשים להאכילן לכלבים קמפלגי ל"ל דאי דאין חילוק בין אכילת כלב לשאר הנאות ושמא רבא כרב יוסף ס"ל: **נִפְקָא** אִיה מוזהמת יהיה לו דשור. ואע"ג דלא ילפינן שור מזכר לפטור היכא שאין המימה שלו מ"מ ילפינן זכר משור לבעלים מטפלים בגיילה דג' קראי כתיבי כדאמרינן בפ"ק (דף יא.): **אִיפּוּךְ אָנָּא**. וא"ת אם כן רעהו דכתב רחמנא למה לי לאפוקי הקדש וי"ל דאזכיריך להקדש שנגח הדיוט אך קשה דמשור איש נפקא:

שור שנגח את הפרה פרק חמישי בבא קמא

”וְהָיָה מִאִי נִיחָו שׁוֹר כְּזוֹר דִּלָּא פִּרְיָן לִיה. כְּזוֹר בְּעַל מוֹס שְׁאִין צִר פִּדְיוֹן דְּכִיּוֹן דִּלָּאוּ צִר פִּדְיוֹן הוּא לֹא נִפְק מִקְדוּשָׁה קִמְיִיתָא הִלְכָּן שׁוֹר הִקְדַּשׁ קִרְיִנָא צִיה וְאִע״פ שֶׁהִכָּהן אוֹכְלוּ לֹא קִרְיִנָא צִיה שׁוֹר רַעְהוּ נִשְׁמוּת כֵּאל דְּמַשְׁלַחַן גְּבוּהָ קוֹזוּ. וְהֵאִי דִּנְקַט פְּסוּלֵי הַמוֹקֵדְשִׁים וְלֹא נִקַּט שׁוֹר וְשׁוֹר הִקְדַּשׁ שֶׁנִּגְחוּ

רבותא אשמעינן דאף לצכור בעל מוס פטור הואיל ולא נפדה אצל פסולי המוקדשין שנפדו חייב לשלם אם נגחו דשור רעהו קרינא ציה מדאמר לקמן בשמעתין דשור הדיוט שנגח לשור פסולי המוקדשין חייב אלמא שור רעהו הוי: **שור הדיוט ושור פסולי המוקדשים שנגחו. בין שניהם שור: אצי אמר ח"ג משלם.** בעל השור והשאר מפסיד הניזק. ובתם מוקמינן לה וכדרכי נתן דאמר ”וְע״א[ן] מִנֵּה דְלִית לִיה לֹאשְׁתַּלּוּמִי מֵהֵאִי לְשִׁתְּלָם מֵהֵאִי וְהוּי כְּמִי שְׁאִין לוֹ שׁוּתָף וּמִשְׁלָם ח״ג כְּדִינוּ: כִּרְצִנָן. רְבִיעַ נזק הואיל ויש לו שותף וזה שאינו יכול להשתלם מן הקדשים יפסיד: וּאִיצִיעִים אִימָא. תרוייהו כרבנן ולא פליגי: **בתם.** רביע נזק הואיל ויש לו שותף ומועד חזי נזק והשאר יפסיד: **שור ואדם שדחפו.** דבר אחד לצור וגמלאו שלשתן שותפין בנזק השור והזכר והאדם: **לענין נוקין.** כגון אם דחפו שם אדם והזקק משלמין בין כולן פחת דמיו דכולן חייבין בנזקי אדם דהא דקיימא לן לגבי זכר שור ולא אדם בקטלא קיימא לן כגון אם נפל לתוכו עבד ומת אצל בנזקין חייב וכרבי נתן היא דלא אילי בתר דחיפה לחודה: **ארבעה דברים.** שהם לצד מנוק: אדם. שדחפו חייב אצל השור והזכר פטורים דקיימא לן

(לעיל ד' כו.) איש בעמיתו) ולא שור בעמיתו וכן דמיו ולדות אנשים כתיבי) ”(גְּבִי וּלְדוּת) וְלֹא שׁוֹרִים: לְעֵנִין כּוּפֵר. אִם מֵת: שׁוֹר חֵיִב. כְּדִינוּ וּבִמְוַעַד: אִדָּם וְזוֹר פְּטוּרִין. אִדָּם דֵּהֵא צִר קִטְלָה הוּא וְאִי נִמִּי לֹא אַתְרוּ צִיה פְּטוּר מִדְּמִנָּה דְּצִי חֻזְקִיה בְּהִמְנִיחַ אֵת הַכֹּד (לעיל לה.) וְזוֹר דְּכִתִּיב שׁוֹר וְלֹא אִדָּם: וְשׁוֹר פְּסוּלֵי הַמוֹקֵדְשִׁין. אִם דִּחְפוּ לְתוֹכוֹ שׁוֹר פְּסוּלֵי הַמוֹקֵדְשִׁין

שנפדה דקרינא ציה שור רעהו אחר שפדלו: **מאי טעמא.** זכר פטור: **דכתיב והמם יהיה לו.** גבי זכר: **מי שהם שלו.** שיכול למכור הנצילה ילא זו שאף על פי שנפדה טעון קבורה דאמרינן גבי פסולי המוקדשין שנפדו בתם' בצורות בפ' שני (ד' טו.) מוצא (דברים יב) ולא גיזה בשר [שסן] ולא חלצ ואכלת [שסן] ולא לכלבץ מכאן שאין פודין את הקדשים להאכילן לכלבים: **לבעלים מטפלין בגיילה.** כדאמרינן בפ"ק (ד' יא:) והמת יהיה לו לניזק אתה אומר לניזק כו': **ומאי חזית דהאי והמם יהיה לו דשור מפקס ליה לבעלים מטפלין בגיילה.** ומחייבת ליה אנגיחת פסולי המוקדשין: **איפוך אנא.** ואוקימנא חיובא דפסולי המוקדשין אכזר: **שור ולא אדם.** מדלגא כתיב וגפל שמה הגופל אלמא למעוטי אתא. ולקמיה [מד.] פריך שאר בהמות מנא ליה דלמא כולם ממעטינן: לחלק

יחזיקו לפדותו לאחר מיתה דבעינן העמדה והערכה ואפילו למ"ד אין פודין קשה דמוכח בפרק כל שעה (פסחים דף כט:) דהיינו דווקא להאכילן לכלבים אצל להסיקן תחת תבשילו פודין לכ"ע בשמעתתא דאוכל חמץ של הקדש במועד מעל ומסיק רב אשי לכ"ע אין פודין כו' ודכ"ע דבר הגורם לממון לאו כממון דמי ובפלוגתא דר' יוסי הגלילי ורבנן קמפלגי אלמא מדמעל פודין להסיקו תחת תבשילו או לצורך הנאה אחרת וכן פי' שם הקונט' ואין לתמוה מ"ש אכילת כלב משאר הנאות דלמלא כיון דמיעטיה מואכלת ולא לכלבץ לית לן למעוטי אלא כיונא צה אכילה ומיהו אליבא דרב יוסף דמפרש התם לעולם בפודין הקדשים להאכילן לכלבים קמפלגי ל"ל דאי דאין חילוק בין אכילת כלב לשאר הנאות ושמא רבא כרב יוסף ס"ל: **נִפְקָא** אִיה מוזהמת יהיה לו דשור. ואע"ג דלא ילפינן שור מזכר לפטור היכא שאין המימה שלו מ"מ ילפינן זכר משור לבעלים מטפלים בגיילה דג' קראי כתיבי כדאמרינן בפ"ק (דף יא.): **אִיפּוּךְ אָנָּא**. וא"ת אם כן רעהו דכתב רחמנא למה לי לאפוקי הקדש וי"ל דאזכיריך להקדש שנגח הדיוט אך קשה דמשור איש נפקא:

מסורת הש"ס

”וְהָיָה מִאִי נִיחָו שׁוֹר כְּזוֹר דִּלָּא פִּרְיָן לִיה. כְּזוֹר בְּעַל מוֹס שְׁאִין צִר פִּדְיוֹן דְּכִיּוֹן דִּלָּאוּ צִר פִּדְיוֹן הוּא לֹא נִפְק מִקְדוּשָׁה קִמְיִיתָא הִלְכָּן שׁוֹר הִקְדַּשׁ קִרְיִנָא צִיה וְאִע״פ שֶׁהִכָּהן אוֹכְלוּ לֹא קִרְיִנָא צִיה שׁוֹר רַעְהוּ נִשְׁמוּת כֵּאל דְּמַשְׁלַחַן גְּבוּהָ קוֹזוּ. וְהֵאִי דִּנְקַט פְּסוּלֵי הַמוֹקֵדְשִׁים וְלֹא נִקַּט שׁוֹר וְשׁוֹר הִקְדַּשׁ שֶׁנִּגְחוּ רְבוּתָא אֲשִׁמְעִין דֹּאף לְצִכּוֹר בְּעַל מוֹס פְּטוּר הוּאִיל וְלֹא נִפְדָּה אֶצֶל פְּסוּלֵי הַמוֹקֵדְשִׁין שֶׁנִּפְדּוּ חֵיִיב לְשַׁלֵּם אִם נִגְחוּ דְשׁוֹר רַעְהוּ קִרְיִנָא צִיה מִדְּאִמַּר לִקְמָן בְּשִׁמְעָתִין דְּשׁוֹר הַדְּיוּט שֶׁנִּגְחַ לְשׁוֹר פְּסוּלֵי הַמוֹקֵדְשִׁין חֵיִיב אֵלמָא שׁוֹר רַעְהוּ הוּי: **שׁוֹר הַדְּיוּט וְשׁוֹר פְּסוּלֵי הַמוֹקֵדְשִׁים שֶׁנִּגְחוּ. בֵּין שְׁנֵיהֶם שׁוֹר: אֲצִי אָמַר ח״ג מִשְׁלָם. בְּעַל הַשׁוֹר וְהַשָּׂאֵר מִפְּסִיד הַנִּזְק. וּבְתָם מוֹקְמִין לֶהּ וְכִדְרָכִי נִתָּן דְּאִמַּר ”וְע״א[ן] מִנֵּה דְלִית לִיה לֹאשְׁתַּלּוּמִי מֵהֵאִי לְשִׁתְּלָם מֵהֵאִי וְהוּי כְּמִי שְׁאִין לוֹ שׁוּתָף וּמִשְׁלָם ח״ג כְּדִינוּ: כִּרְצִנָן. רְבִיעַ נזק הואיל ויש לו שותף וזה שאינו יכול להשתלם מן הקדשים יפסיד: וּאִיצִיעִים אִימָא. תרוייהו כרבנן ולא פליגי: **בתם.** רביע נזק הואיל ויש לו שותף ומועד חזי נזק והשאר יפסיד: **שור ואדם שדחפו.** דבר אחד לצור וגמלאו שלשתן שותפין בנזק השור והזכר והאדם: **לענין נוקין.** כגון אם דחפו שם אדם והזקק משלמין בין כולן פחת דמיו דכולן חייבין בנזקי אדם דהא דקיימא לן לגבי זכר שור ולא אדם בקטלא קיימא לן כגון אם נפל לתוכו עבד ומת אצל בנזקין חייב וכרבי נתן היא דלא אילי בתר דחיפה לחודה: **ארבעה דברים.** שהם לצד מנוק: אדם. שדחפו חייב אצל השור והזכר פטורים דקיימא לן**

”וְהָיָה מִאִי נִיחָו שׁוֹר כְּזוֹר דִּלָּא פִּרְיָן לִיה. כְּזוֹר בְּעַל מוֹס שְׁאִין צִר פִּדְיוֹן דְּכִיּוֹן דִּלָּאוּ צִר פִּדְיוֹן הוּא לֹא נִפְק מִקְדוּשָׁה קִמְיִיתָא הִלְכָּן שׁוֹר הִקְדַּשׁ קִרְיִנָא צִיה וְאִע״פ שֶׁהִכָּהן אוֹכְלוּ לֹא קִרְיִנָא צִיה שׁוֹר רַעְהוּ נִשְׁמוּת כֵּאל דְּמַשְׁלַחַן גְּבוּהָ קוֹזוּ. וְהֵאִי דִּנְקַט פְּסוּלֵי הַמוֹקֵדְשִׁים וְלֹא נִקַּט שׁוֹר וְשׁוֹר הִקְדַּשׁ שֶׁנִּגְחוּ רְבוּתָא אֲשִׁמְעִין דֹּאף לְצִכּוֹר בְּעַל מוֹס פְּטוּר הוּאִיל וְלֹא נִפְדָּה אֶצֶל פְּסוּלֵי הַמוֹקֵדְשִׁין שֶׁנִּפְדּוּ חֵיִיב לְשַׁלֵּם אִם נִגְחוּ דְשׁוֹר רַעְהוּ קִרְיִנָא צִיה מִדְּאִמַּר לִקְמָן בְּשִׁמְעָתִין דְּשׁוֹר הַדְּיוּט שֶׁנִּגְחַ לְשׁוֹר פְּסוּלֵי הַמוֹקֵדְשִׁין חֵיִיב אֵלמָא שׁוֹר רַעְהוּ הוּי: **שׁוֹר הַדְּיוּט וְשׁוֹר פְּסוּלֵי הַמוֹקֵדְשִׁים שֶׁנִּגְחוּ. בֵּין שְׁנֵיהֶם שׁוֹר: אֲצִי אָמַר ח״ג מִשְׁלָם. בְּעַל הַשׁוֹר וְהַשָּׂאֵר מִפְּסִיד הַנִּזְק. וּבְתָם מוֹקְמִין לֶהּ וְכִדְרָכִי נִתָּן דְּאִמַּר ”וְע״א[ן] מִנֵּה דְלִית לִיה לֹאשְׁתַּלּוּמִי מֵהֵאִי לְשִׁתְּלָם מֵהֵאִי וְהוּי כְּמִי שְׁאִין לוֹ שׁוּתָף וּמִשְׁלָם ח״ג כְּדִינוּ: כִּרְצִנָן. רְבִיעַ נזק הואיל ויש לו שותף וזה שאינו יכול להשתלם מן הקדשים יפסיד: וּאִיצִיעִים אִימָא. תרוייהו כרבנן ולא פליגי: **בתם.** רביע נזק הואיל ויש לו שותף ומועד חזי נזק והשאר יפסיד: **שור ואדם שדחפו.** דבר אחד לצור וגמלאו שלשתן שותפין בנזק השור והזכר והאדם: **לענין נוקין.** כגון אם דחפו שם אדם והזקק משלמין בין כולן פחת דמיו דכולן חייבין בנזקי אדם דהא דקיימא לן לגבי זכר שור ולא אדם בקטלא קיימא לן כגון אם נפל לתוכו עבד ומת אצל בנזקין חייב וכרבי נתן היא דלא אילי בתר דחיפה לחודה: **ארבעה דברים.** שהם לצד מנוק: אדם. שדחפו חייב אצל השור והזכר פטורים דקיימא לן**

”וְהָיָה מִאִי נִיחָו שׁוֹר כְּזוֹר דִּלָּא פִּרְיָן לִיה. כְּזוֹר בְּעַל מוֹס שְׁאִין צִר פִּדְיוֹן דְּכִיּוֹן דִּלָּאוּ צִר פִּדְיוֹן הוּא לֹא נִפְק מִקְדוּשָׁה קִמְיִיתָא הִלְכָּן שׁוֹר הִקְדַּשׁ קִרְיִנָא צִיה וְאִע״פ שֶׁהִכָּהן אוֹכְלוּ לֹא קִרְיִנָא צִיה שׁוֹר רַעְהוּ נִשְׁמוּת כֵּאל דְּמַשְׁלַחַן גְּבוּהָ קוֹזוּ. וְהֵאִי דִּנְקַט פְּסוּלֵי הַמוֹקֵדְשִׁים וְלֹא נִקַּט שׁוֹר וְשׁוֹר הִקְדַּשׁ שֶׁנִּגְחוּ רְבוּתָא אֲשִׁמְעִין דֹּאף לְצִכּוֹר בְּעַל מוֹס פְּטוּר הוּאִיל וְלֹא נִפְדָּה אֶצֶל פְּסוּלֵי הַמוֹקֵדְשִׁין שֶׁנִּפְדּוּ חֵיִיב לְשַׁלֵּם אִם נִגְחוּ דְשׁוֹר רַעְהוּ קִרְיִנָא צִיה מִדְּאִמַּר לִקְמָן בְּשִׁמְעָתִין דְּשׁוֹר הַדְּיוּט שֶׁנִּגְחַ לְשׁוֹר פְּסוּלֵי הַמוֹקֵדְשִׁין חֵיִיב אֵלמָא שׁוֹר רַעְהוּ הוּי: **שׁוֹר הַדְּיוּט וְשׁוֹר פְּסוּלֵי הַמוֹקֵדְשִׁים שֶׁנִּגְחוּ. בֵּין שְׁנֵיהֶם שׁוֹר: אֲצִי אָמַר ח״ג מִשְׁלָם. בְּעַל הַשׁוֹר וְהַשָּׂאֵר מִפְּסִיד הַנִּזְק. וּבְתָם מוֹקְמִין לֶהּ וְכִדְרָכִי נִתָּן דְּאִמַּר ”וְע״א[ן] מִנֵּה דְלִית לִיה לֹאשְׁתַּלּוּמִי מֵהֵאִי לְשִׁתְּלָם מֵהֵאִי וְהוּי כְּמִי שְׁאִין לוֹ שׁוּתָף וּמִשְׁלָם ח״ג כְּדִינוּ: כִּרְצִנָן. רְבִיעַ נזק הואיל ויש לו שותף וזה שאינו יכול להשתלם מן הקדשים יפסיד: וּאִיצִיעִים אִימָא. תרוייהו כרבנן ולא פליגי: **בתם.** רביע נזק הואיל ויש לו שותף ומועד חזי נזק והשאר יפסיד: **שור ואדם שדחפו.** דבר אחד לצור וגמלאו שלשתן שותפין בנזק השור והזכר והאדם: **לענין נוקין.** כגון אם דחפו שם אדם והזקק משלמין בין כולן פחת דמיו דכולן חייבין בנזקי אדם דהא דקיימא לן לגבי זכר שור ולא אדם בקטלא קיימא לן כגון אם נפל לתוכו עבד ומת אצל בנזקין חייב וכרבי נתן היא דלא אילי בתר דחיפה לחודה: **ארבעה דברים.** שהם לצד מנוק: אדם. שדחפו חייב אצל השור והזכר פטורים דקיימא לן**

”וְהָיָה מִאִי נִיחָו שׁוֹר כְּזוֹר דִּלָּא פִּרְיָן לִיה. כְּזוֹר בְּעַל מוֹס שְׁאִין צִר פִּדְיוֹן דְּכִיּוֹן דִּלָּאוּ צִר פִּדְיוֹן הוּא לֹא נִפְק מִקְדוּשָׁה קִמְיִיתָא הִלְכָּן שׁוֹר הִקְדַּשׁ קִרְיִנָא צִיה וְאִע״פ שֶׁהִכָּהן אוֹכְלוּ לֹא קִרְיִנָא צִיה שׁוֹר רַעְהוּ נִשְׁמוּת כֵּאל דְּמַשְׁלַחַן גְּבוּהָ קוֹזוּ. וְהֵאִי דִּנְקַט פְּסוּלֵי הַמוֹקֵדְשִׁים וְלֹא נִקַּט שׁוֹר וְשׁוֹר הִקְדַּשׁ שֶׁנִּגְחוּ רְבוּתָא אֲשִׁמְעִין דֹּאף לְצִכּוֹר בְּעַל מוֹס פְּטוּר הוּאִיל וְלֹא נִפְדָּה אֶצֶל פְּסוּלֵי הַמוֹקֵדְשִׁין שֶׁנִּפְדּוּ חֵיִיב לְשַׁלֵּם אִם נִגְחוּ דְשׁוֹר רַעְהוּ קִרְיִנָא צִיה מִדְּאִמַּר לִקְמָן בְּשִׁמְעָתִין דְּשׁוֹר הַדְּיוּט שֶׁנִּגְחַ לְשׁוֹר פְּסוּלֵי הַמוֹקֵדְשִׁין חֵיִיב אֵלמָא שׁוֹר רַעְהוּ הוּי: **שׁוֹר הַדְּיוּט וְשׁוֹר פְּסוּלֵי הַמוֹקֵדְשִׁים שֶׁנִּגְחוּ. בֵּין שְׁנֵיהֶם שׁוֹר: אֲצִי אָמַר ח״ג מִשְׁלָם. בְּעַל הַשׁוֹר וְהַשָּׂאֵר מִפְּסִיד הַנִּזְק. וּבְתָם מוֹקְמִין לֶהּ וְכִדְרָכִי נִתָּן דְּאִמַּר ”וְע״א[ן] מִנֵּה דְלִית לִיה לֹאשְׁתַּלּוּמִי מֵהֵאִי לְשִׁתְּלָם מֵהֵאִי וְהוּי כְּמִי שְׁאִין לוֹ שׁוּתָף וּמִשְׁלָם ח״ג כְּדִינוּ: כִּרְצִנָן. רְבִיעַ נזק הואיל ויש לו שותף וזה שאינו יכול להשתלם מן הקדשים יפסיד: וּאִיצִיעִים אִימָא. תרוייהו כרבנן ולא פליגי: **בתם.** רביע נזק הואיל ויש לו שותף ומועד חזי נזק והשאר יפסיד: **שור ואדם שדחפו.** דבר אחד לצור וגמלאו שלשתן שותפין בנזק השור והזכר והאדם: **לענין נוקין.** כגון אם דחפו שם אדם והזקק משלמין בין כולן פחת דמיו דכולן חייבין בנזקי אדם דהא דקיימא לן לגבי זכר שור ולא אדם בקטלא קיימא לן כגון אם נפל לתוכו עבד ומת אצל בנזקין חייב וכרבי נתן היא דלא אילי בתר דחיפה לחודה: **ארבעה דברים.** שהם לצד מנוק: אדם. שדחפו חייב אצל השור והזכר פטורים דקיימא לן**

”וְהָיָה מִאִי נִיחָו שׁוֹר כְּזוֹר דִּלָּא פִּרְיָן לִיה. כְּזוֹר בְּעַל מוֹס שְׁאִין צִר פִּדְיוֹן דְּכִיּוֹן דִּלָּאוּ צִר פִּדְיוֹן הוּא לֹא נִפְק מִקְדוּשָׁה קִמְיִיתָא הִלְכָּן שׁוֹר הִקְדַּשׁ קִרְיִנָא צִיה וְאִע״פ שֶׁהִכָּהן אוֹכְלוּ לֹא קִרְיִנָא צִיה שׁוֹר רַעְהוּ נִשְׁמוּת כֵּאל דְּמַשְׁלַחַן גְּבוּהָ קוֹזוּ. וְהֵאִי דִּנְקַט פְּסוּלֵי הַמוֹקֵדְשִׁים וְלֹא נִקַּט שׁוֹר וְשׁוֹר הִקְדַּשׁ שֶׁנִּגְחוּ רְבוּתָא אֲשִׁמְעִין דֹּאף לְצִכּוֹר בְּעַל מוֹס פְּטוּר הוּאִיל וְלֹא נִפְדָּה אֶצֶל פְּסוּלֵי הַמוֹקֵדְשִׁין שֶׁנִּפְדּוּ חֵיִיב לְשַׁלֵּם אִם נִגְחוּ דְשׁוֹר רַעְהוּ קִרְיִנָא צִיה מִדְּאִמַּר לִקְמָן בְּשִׁמְעָתִין דְּשׁוֹר הַדְּיוּט שֶׁנִּגְחַ לְשׁוֹר פְּסוּלֵי הַמוֹקֵדְשִׁין חֵיִיב אֵלמָא שׁוֹר רַעְהוּ הוּי: **שׁוֹר הַדְּיוּט וְשׁוֹר פְּסוּלֵי הַמוֹקֵדְשִׁים שֶׁנִּגְחוּ. בֵּין שְׁנֵיהֶם שׁוֹר: אֲצִי אָמַר ח״ג מִשְׁלָם. בְּעַל הַשׁוֹר וְהַשָּׂאֵר מִפְּסִיד הַנִּזְק. וּבְתָם מוֹקְמִין לֶהּ וְכִדְרָכִי נִתָּן דְּאִמַּר ”וְע״א[ן] מִנֵּה דְלִית לִיה לֹאשְׁתַּלּוּמִי מֵהֵאִי לְשִׁתְּלָם מֵהֵאִי וְהוּי כְּמִי שְׁאִין לוֹ שׁוּתָף וּמִשְׁלָם ח״ג כְּדִינוּ: כִּרְצִנָן. רְבִיעַ נזק הואיל ויש לו שותף וזה שאינו יכול להשתלם מן הקדשים יפסיד: וּאִיצִיעִים אִימָא. תרוייהו כרבנן ולא פליגי: **בתם.** רביע נזק הואיל ויש לו שותף ומועד חזי נזק והשאר יפסיד: **שור ואדם שדחפו.** דבר אחד לצור וגמלאו שלשתן שותפין בנזק השור והזכר והאדם: **לענין נוקין.** כגון אם דחפו שם אדם והזקק משלמין בין כולן פחת דמיו דכולן חייבין בנזקי אדם דהא דקיימא לן לגבי זכר שור ולא אדם בקטלא קיימא לן כגון אם נפל לתוכו עבד ומת אצל בנזקין חייב וכרבי נתן היא דלא אילי בתר דחיפה לחודה: **ארבעה דברים.** שהם לצד מנוק: אדם. שדחפו חייב אצל השור והזכר פטורים דקיימא לן**

”וְהָיָה מִאִי נִיחָו שׁוֹר כְּזוֹר דִּלָּא פִּרְיָן לִיה. כְּזוֹר בְּעַל מוֹס שְׁאִין צִר פִּדְיוֹן דְּכִיּוֹן דִּלָּאוּ צִר פִּדְיוֹן הוּא לֹא נ